À AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL
Área de Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações

Assunto: Uso indevido de Certificado de Homologação por terceiro não autorizado – loja Express Eletrônicos - Loja Oficial (Shopee)
Tipo de processo: Certificação de Produto: Esclarecimentos sobre Homologação de Produtos para Telecomunicações

MAKISA TRADING LTDA, CNPJ 40.191.104/0001-45, titular do(s) Certificado(s) de Homologação nº 08216-25-18234, por seu procurador (procuração eletrônica registrada neste SEI; responsável legal cadastrada no processo nº 53500.140663/2026-39), vem apresentar a seguinte DENÚNCIA.

1. FATOS

A loja "Express Eletrônicos - Loja Oficial" (identificação na plataforma: 1323981951), que atua no marketplace Shopee, comercializa aparelhos declarando nos anúncios o(s) certificado(s) de homologação de titularidade exclusiva da denunciante. A denunciante NÃO autorizou o uso do certificado por essa loja, NÃO fornece produtos a ela e NÃO mantém qualquer relação comercial com ela. Os produtos anunciados não são os produtos homologados pela denunciante.

Anúncios identificados (1):

1) Anúncio 58215418165
   Título: Celular Smartphone HOTWAV A17 Pro Max Dual SIM Tela 6,75" Bateria 5160mAh Original Lacrado
   Endereço: https://shopee.com.br/product/1323981951/58215418165
   Nº de homologação declarado: 08216-25-18234
   Vendas informadas pela plataforma: 142

2. PROVIDÊNCIAS JÁ ADOTADAS JUNTO AO MARKETPLACE

A denunciante denunciou os anúncios à plataforma Shopee (registros nos anexos).
A plataforma RECUSOU a denúncia e manteve os anúncios no ar (respostas anexas), deixando de cumprir o dever previsto no art. 55, § 2º, do Regulamento aprovado pela Resolução nº 715/2019, na redação dada pela Resolução nº 780/2025.
A denunciante já registrou o tema no canal Anatel Consumidor (protocolo 20260914 4383274).

3. FUNDAMENTOS

- Lei nº 9.472/1997, art. 162, § 2º (vedação à comercialização/utilização de produto sem homologação) e arts. 173 e seguintes (sanções).
- Resolução nº 715/2019 (Regulamento de Avaliação da Conformidade e de Homologação de Produtos para Telecomunicações), art. 55; § 2º incluído pela Resolução nº 780/2025: o vendedor, a plataforma intermediadora (marketplace) e as demais plataformas envolvidas na comercialização, ainda que só na divulgação, são responsáveis pela conduta.
- O certificado de homologação é vinculado ao produto e ao solicitante e não se transfere. Terceiro que o declara em produto próprio comercializa produto SEM homologação válida e induz o consumidor a erro.

4. PEDIDOS

a) Apuração dos fatos e adoção das medidas de fiscalização cabíveis contra a loja Express Eletrônicos - Loja Oficial;
b) Notificação da plataforma Shopee para retirada imediata dos anúncios listados (art. 55, § 2º, Resolução nº 715/2019);
c) Ciência à denunciante das providências adotadas, por meio deste processo.

5. ANEXOS (documentos complementares deste peticionamento)

- 0_recusa_58215418165.pdf — recusa do Shopee no anúncio 58215418165 (SHA-256 57561b8549a164e4)
- 1_captura_58215418165.pdf — captura do anúncio 58215418165 (SHA-256 a1e6929a45d08ed0)
- 2_1_marketplace_58215418165.pdf — denúncia no marketplace (formulário) do anúncio 58215418165 (SHA-256 1ce3c43a43367597)
- 2_2_marketplace_58215418165.pdf — denúncia no marketplace (confirmação) do anúncio 58215418165 (SHA-256 9400d69ac63fbdab)
- 08216-25-18234 - Makisa.pdf — certificado 08216-25-18234 (SHA-256 0437e1bd9ae18fc6)
- 4_consulta_anatel_08216-25-18234.pdf — consulta pública 08216-25-18234 (SHA-256 3844cceb2bc5607c)
- 5_registro_loja_1323981951.pdf — registro da denúncia (JSON com SHA-256) (SHA-256 a8ad5dbbf059afed)

6. RELATO DETALHADO (texto da denúncia por loja)

MAKISA TRADING LTDA, CNPJ 40.191.104/0001-45, titular do(s) Certificado(s) de Homologação nº 08216-25-18234 (Telefone Móvel Celular, emitido em 02/04/2026, fabricante URANYX INDUSTRIES LIMITED), denuncia a comercialização irregular de produtos para telecomunicações na plataforma Shopee Brasil pela loja "Express Eletrônicos - Loja Oficial" (Shop ID 1323981951), em 1 anúncio(s) ativo(s):

- ID 58215418165 · "Celular Smartphone HOTWAV A17 Pro Max Dual SIM Tela 6,75" Bateria 5160mAh Original Lacrado" · https://shopee.com.br/product/1323981951/58215418165 · nº declarado 08216-25-18234 · 142 venda(s) · capturado em 16/09/2026 às 16:14 · denúncia na Shopee em 16/09/2026

Em cada um desses anúncios, no campo de homologação, o vendedor declara número de certificado de titularidade exclusiva da denunciante. As capturas das páginas seguem anexas. Não há entre as partes qualquer vínculo contratual, licença ou autorização. O certificado consigna expressamente sua condição de intransferível e declara ser válido somente para o solicitante nele identificado; por ser ato administrativo expedido em favor de solicitante determinado, a homologação não se estende a terceiros. Onde indicado na lista, o modelo anunciado sequer consta da relação de modelos abrangidos pelo certificado declarado, de modo que o número não cobre o produto ofertado nem em tese.

Providências já adotadas: a denunciante registrou denúncia junto à própria plataforma Shopee Brasil para cada anúncio (datas e resultados indicados na lista), cujos prints (formulário preenchido e confirmação) seguem anexos. Os anúncios permanecem ativos.

O art. 55 do Regulamento aprovado pela Resolução Anatel nº 715/2019 estabelece que a homologação é pré-requisito obrigatório para a utilização e a comercialização de produtos para telecomunicações no País, exigência que decorre dos arts. 19, 156 e 162 da Lei nº 9.472/1997.

Esta denúncia complementa a solicitação registrada nesta Agência sob o protocolo nº 202609144383274, referente ao mesmo vendedor. Requer-se o apensamento das manifestações, por tratarem da mesma loja e da mesma irregularidade.

Requer a apuração das irregularidades, a retirada imediata dos anúncios, as providências junto à plataforma para bloqueio das ofertas, a aplicação das sanções do art. 173 da Lei nº 9.472/1997 e a comunicação do número do processo e do resultado da apuração.

Anexos: 1) capturas dos anúncios no ato; 2) denúncias registradas na plataforma (formulário e confirmação de cada anúncio); 3) Certificado(s) de Homologação nº 08216-25-18234 (Telefone Móvel Celular, emitido em 02/04/2026, fabricante URANYX INDUSTRIES LIMITED); 4) consulta pública do(s) certificado(s) na base da Anatel

; 5) registro da denúncia no sistema da denunciante (com SHA-256).

A plataforma Shopee já foi acionada e RECUSOU a denúncia em 11/09/2026, mantendo o(s) anúncio(s) no ar (resposta anexa). Informada da falta de homologação Anatel (Lei 9.472/1997, art. 162, §3°; Res. 715/2019), optou por manter a oferta.

São Paulo, 25/09/2026.

MAKISA TRADING LTDA
por seu procurador, Gustavo Morais Graça (procuração eletrônica no SEI)
(assinado eletronicamente no SEI)